

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת פנינה תמנו
קטי קטרין שטרית
משה סולומון

פ/25/3117

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – החמרת הענישה על הטרדה מינית באמצעים טכנולוגיים –
הפצת תוכן מיני של קטינים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5 בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) המטריד מינית כאמור בסעיף 3(א5), כשפרסום התצלום, הסרט או ההקלטה כאמור באותו סעיף הם של קטין או חסר ישע, דינו – מאסר שבע שנים, ובלבד שהמטריד אינו קטין."

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לקבוע נסיבה מחמירה במקרים של פרסום תוכן מיני לפי סעיף 3(א5) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, אם העבירה מבוצעת כלפי קטינים. כיום, החוק קובע עונש של עד חמש שנות מאסר עבור אדם המפיץ צילום של אדם אחר, המתמקד במיניותו של המצולם או המצולמת. ואולם, החוק אינו מבדיל בין מקרים שבהם עבירה זו נעשית כלפי קטינים לבין מקרים שבהם עבירה זו נעשית כלפי בגירים. הצעה זו מבקשת להחמיר את הענישה על עבירה זו אם הקורבן הוא קטין לשבע שנות מאסר, למעט אם המטריד עצמו הוא גם קטין. זאת, לנוכח העובדה כי בקרב הדור הצעיר יותר השימוש באמצעים הטכנולוגיים נפוץ יותר וכך גם פוטנציאל הפגיעה בילדים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.